

1507391-58.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... policiais, acusado injustamente de tráfico e agredido. Estava sendo conduzido ao Distrito Policial, quando o COPOM noticiou o roubo do automóvel e os policiais apresentaram falsamente a ocorrência, acusando-o de que estava na condução do carro roubado. Acusou, ainda, o Delegado de Polícia, de tê-lo agredido, ameaçado e induzido a vítima de reconhecê-lo pessoalmente.

Evidente que sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507391-58.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507391-58.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083733/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 23883946 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2083733 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS MARQUES DE ANDRADE

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

JOSE CARLOS MARQUES DE ANDRADE, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 157, §2º-A, I e artigo 307, ambos do Código Penal e artigo 309 da Lei 9.503/97, todos os crimes c.c artigo 61, II, "j" e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 27 de março de 2022, durante a madrugada e período de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19, na Rua Alfredo Reimberg, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, o veículo GM/Chevrolet, placas EQY6E06, avaliado em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de propriedade das vítimas Juan Jose Paredes Cristalda e Delmira Moreira da Cruz.

Consta, ainda, dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 27 de março de 2022, após o fato acima narrado, durante a madrugada, durante período de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19, na Avenida Ecoturística de Parelheiros, nesta cidade e comarca da Capital, JOSE CARLOS MARQUES DE ANDRADE atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Consta, por fim, dos autos que, na mesma circunstância de tempo e local acima descritos, durante período de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19, JOSE CARLOS MARQUES DE ANDRADE dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Auto de prisão flagrante às fls. 05/06; boletim de ocorrência às fls. 07/11; termos de depoimento às fls. 12/14; termos de declarações às fls. 16/17; auto de reconhecimento de pessoa às fls. 19/20; auto de exibição e apreensão à fl. 33.

A denúncia foi recebida no dia 03 de maio de 2022 (fls. 101/106); o réu foi regularmente citado à fl. 155 e apresentou resposta à acusação às fls. 130/136.

Durante a instrução, foram ouvidas uma vítima, dois policiais militares e, ao final o réu foi interrogado.

As partes apresentaram memoriais às fls. 197/210 e 238/248.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido formulado pela defesa na petição de fl. 266 foi atendido às fls. 18, 189, 254 e 215/235 dos autos.

Passando ao julgamento, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada ante o auto de exibição e apreensão de fl. 33. A autoria, de igual forma, é inconteste.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Fabiano e Wesley realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo, quando receberam a notícia de um roubo de automóvel que acabara de acontecer. Deparam-se com o réu, na condução do carro em alta velocidade, deram sinal de parada, mas ele desobedeceu e houve longo acompanhamento, por diversas ruas, até que o motorista veio a colidir num muro e foi abordado.

Ele se identificou com outro nome e posteriormente foi identificado na Delegacia de Polícia. Alegou que estava procurado da Justiça e por isso mentiu sua identidade. Ouvida em juízo, a vítima Delmira narrou detalhadamente o evento. Contou que estava na condução do seu automóvel, parada num semáforo, junto com seu esposo, quando o denunciado os abordou com um objeto semelhante a uma arma de fogo em sua cintura. O criminoso ordenou que desembarcassem do carro e ele se evadiu do local. Pouco tempo depois, recebeu a notícia de que um suspeito havia sido encontrado na direção do veículo.

Efetuou o reconhecimento positivo e irrefutável na Delegacia de Polícia e nenhuma irregularidade no procedimento policial deve ser reconhecido. O acusado foi colocado ao lado de outras duas pessoas, conforme fotografia do ato anexada aos autos às fls. 18 e 254, em total obediência à formalidade exigida pela lei processual penal.

Em juízo, não conseguiu apontar o réu com segurança, o que não é impedimento, no presente caso, para a condenação do réu, pois outros elementos de prova confirmam a autoria.

Importante salientar que, na maioria dos casos, as vítimas realizam o reconhecimento na fase policial demonstrando certeza ao apontar o autor do crime. Contudo, é certo que, após algum tempo, a pessoa pode apresentar dúvidas em juízo com relação à aparência do acusado. Por isso, pode-se dizer que o reconhecimento realizado em sede das investigações possui tanta credibilidade quanto aquele realizado em audiência, em que o ofendido reconhece sem sombra de dúvidas o autor do delito, especialmente quando é seguido com todas as formalidades legais, como no caso em tela.

Há jurisprudência neste sentido, que não afasta a possibilidade de uma condenação, quando o reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, junto aos demais meios probatórios, é suficiente para a procedência da ação:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO

DE ARMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL E SOB O ÂNGULO DA PROVA JUDICIALIZADA COMPROVADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEMAIS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) III - O RECONHECIMENTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, QUANDO RATIFICADO POR DEPOIMENTO EM JUÍZO E CORROBORADO PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS É PROVA SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. (...) (TJ-DF - APR: 20131210022868 DF 0002219-27.2013.8.07.0012, Relator: JOSÉ GUILHERME, Data de Julgamento: 30/01/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2014 . Pág.: 264) .

Seguindo este entendimento, apenas o reconhecimento em sede policial não seria suficiente, deve ser complementado por outros elementos de prova, o que ocorreu no caso em comento.

Em primeiro lugar, deve ser salientado que o réu foi abordado pelos policiais militares pouco tempo após o evento, na condução do veículo roubado JOSE CARLOS, o que por si só é indicativo da autoria do roubo, competindo ao acusado apresentar justificativa plausível para a posse do bem, o que não ocorreu.

Ao contrário, o réu, em seu interrogatório judicial, apresentou versão totalmente inverossímil. Disse que estava caminhando a caminho de uma biqueira, quando foi abordado pelos policiais, acusado injustamente de tráfico e agredido. Estava sendo conduzido ao Distrito Policial, quando o COPOM noticiou o roubo do automóvel e os policiais apresentaram falsamente a ocorrência, acusando-o de que estava na condução do carro roubado. Acusou, ainda, o Delegado de Polícia, de tê-lo agredido, ameaçado e induzido a vítima de reconhecê-lo pessoalmente.

Evidente que sua narrativa não é crível. Admitir o contrário seria reconhecer que houve a formação de um verdadeiro complô contra o acusado, pois tanto os policiais militares, como o Delegado de Polícia, como a vítima teriam se unido para incriminá-lo falsamente, não havendo qualquer indicio de que houvesse interesse em prejudicá-lo.

Não fosse o bastante, em atendimento a pedido formulado pela defesa, foi juntado aos autos o áudio da ocorrência do COPOM (fl. 189), com cerca de 01h de duração, a demonstrar que quando o réu foi abordado e os policiais faziam a conferência dos dados pessoais por ele apresentados, já tinham recebido a notícia do roubo.

Neste passo, entendo que a prova é mais que suficiente para a comprovação da autoria do roubo imputado a JOSÉ CARLOS: ele foi abordado na posse do veículo roubado, momentos após a subtração, tentou fugir e se evadir (conduta incompatível com a inocência alegada), foi reconhecido prontamente pela ofendida em sede policial, não apresentou nenhum alibi ou justificativa plausível em seu favor e, ainda, mentiu em juízo, alegando que todos os agentes públicos envolvidos, militares e civis, além da vítima o acusam falsamente.

Certa a autoria delitiva, por outro lado, alterando meu entendimento anterior, não merece reconhecimento a majorante do emprego de arma de fogo porque o artefato não foi apreendido.

Justifico. Sempre segui o entendimento contrário, baseada no fato de que o mero emprego da arma, independentemente de sua eficácia ou não, imprimia maior gravidade na conduta, em virtude do maior temor causado à vítima e da maior facilidade do agente na consumação do delito.

Ocorre que, em 2018, a Lei nº 13.684 alterou dispositivos do Código Penal, aumentando consideravelmente a pena do roubo cometido com emprego de arma de fogo, disciplinando num parágrafo próprio essa circunstância, com majoração da reprimenda no patamar de 2/3. O objetivo do legislador foi claro: desestimular os crimes cometidos com armas de fogo, finalidade esta almejada por toda a sociedade.

A partir de então, a pena para essas condutas aumentou consideravelmente, especialmente, como no caso em tela, estando presente outra causa de aumento, por exemplo, o concurso de agentes.

Desse modo, passei a entender que para o reconhecimento da presente causa, para que se justifique tamanho alcance no aumento da pena, apenas se inolvidável o potencial lesivo do artefato, demonstrando-se in concreto, e não mais in abstrato, que a vítima sofreu real perigo de vida.

Nesse sentido:

Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva. Ação Penal parcialmente provida. Sentença condenatória. Réu Deiverson que foi absolvido da imputação referente ao artigo 16, da Lei 10.826/03. Defesa em comum dos réus Deiverson e Marcelo que busca a absolvição do réu Deiverson por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena. Em relação ao acusado Marcelo, pleito de redução da pena e a fixação de regime mais brando. Defesa do réu Leonardo que requer, em preliminar, o reconhecimento de erro material, alegando a equivocada menção da majorante do emprego de arma de fogo, no momento do cálculo penal, constante do corpo da r. sentença. No mérito, busca a fixação de regime prisional mais brando. Preliminar – análise realizada juntamente com o mérito, especificamente na dosimetria das penas. Mérito – Materialidade e autoria comprovadas. prisão em flagrante – Marcelo e Deiverson foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo; réu Leonardo identificado como sendo o terceiro comparsa na ação delitiva – vítima 'P' que teve seu veículo e bens pessoais roubados (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz). No dia seguinte, usando tal veículo, os três acusados, praticaram novo roubo (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz) contra a vítima M.B, dela subtraindo o veículo, bolsa e aparelho celular – Policiais Militares, acionados por um popular, ao serem informados do roubo do veículo Honda/Fit, praticado por ocupantes do veículo GM/Astra, saíram em perseguição, efetuando, assim, a prisão de Marcelo e Leonardo, no veículo Honda/Fit. Réu Deiverson, ocupante do veículo GM/Astra que obtivera momentâneo êxito na fuga. Todavia, foi delatado pelo comparsa Leonardo, sendo realizada sua prisão na própria residência – arma de fogo posteriormente periciada que concluiu que esta era inoperante – r. sentença que afastou a majorante do emprego de arma por ausência de potencialidade lesiva – Provas francamente incriminadoras – Manutenção das condenações que é de rigor. Concurso de agentes – réus que agiram previamente ajustados. Todas as atuações foram essenciais à prática do delito – vítimas que individualizaram as condutas dos réus. Continuidade delitiva mantida – Crimes da mesma espécie, praticados sequencialmente. Dosimetria - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal em relação a Marcelo, em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis, lastreadas no artigo 59 do CP; Penas-base, de Deiverson e de Leonardo, fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, para o réu Marcelo, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, que fica mantido, ante o conformismo Ministerial; para o corréu Leonardo, reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sem reflexo na pena (súmula 231, STJ). Na etapa seguinte, majoração mínima. Ao final, exasperação, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, apenas para os réus Marcelo e Deiverson. Regime inicial fechado bem justificado para todos os sentenciados. Preliminar acolhida, apenas para correção de erro material, sem reflexo na pena. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1529479-95.2019.8.26.0228; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021). Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Afastada causa de aumento do emprego de arma de fogo. Arma ineficaz para realização de disparos. Condenação mantida. Pena. Pena-base exasperada em 1/6 por se tratar de roubo de motocicleta, bem de alto valor. Admissibilidade. Reconhecimento da confissão. Impossibilidade. Reduzido acréscimo na terceira fase da dosimetria pela causa de aumento do concurso de pessoas. Regime fechado mantido. Resistência. Autoria de materialidade demonstradas. Condenação mantida. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido.(TJSP; Apelação Criminal 1525377-30.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020) Também caracterizada está a falsa identidade, pois JOSE CARLOS forneceu outro nome e dados pessoais aos policiais militares, no momento da sua abordagem, o que é suficiente para a caracterização do delito. Nesse sentido: “À configuração do crime de falsa identidade é suficiente o fornecimento de nome

falso quando o for o agente detido por prática de conduta tipificada como crime, objetivando a obtenção de indevida vantagem (TJMG, Processo 1.0534.06.00 5636-1/001 (1), Rel. Delmival de Almeida Campos, j. 11/1/2009)."

Evidente, portanto, que o réu pretendia obter vantagem ao passar o nome falso à autoridade policial. Válido ressaltar que não há necessidade de que o agente efetivamente obtenha a vantagem buscada para a consumação do delito, pois cuida-se, in casu, de delito de natureza formal, de consumação antecipada.

Não obstante, tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial a discussão em torno da possibilidade de o agente atribuir-se falsa identidade com a finalidade de se livrar, por exemplo, de uma condenação criminal ou, mesmo, para se livrar da sua prisão em flagrante.

No entanto, com a devida vênia das posições contrárias, não se pode entender a prática do comportamento previsto no artigo 307 do Código Penal como uma "autodefesa". Certo é que a Constituição possibilita ao indiciado, ou mesmo ao acusado, permanecer calado. Na verdade, pode-se ir além, no sentido de afirmar que não somente o direito ao silêncio, como também o direito de mentir ou de omitir sobre fatos que, de alguma forma, podem lhe ser prejudiciais.

Assim, apesar da existência de divergência doutrinária e jurisprudencial, posiciono-me pela possibilidade de se imputar ao agente o delito de falsa identidade quando pratica a conduta prevista no art. 307 do Código Penal com a finalidade de livrar-se da Justiça Penal.

Nesse entender:

"O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que tanto a conduta de utilizar documento falso como a de atribuir-se falsa identidade para ocultar a condição de foragido caracterizam, respectivamente, o crime do art. 304 e do art. 304 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa; situação que atrai o disposto na Súmula nº 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto com fundamento, também, na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 138.807/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ªT., DJe 11/03/2015)."

Válido, ainda, mencionar a lição de Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal Comentado, 15ª Edição, 2015, página 1304:

"(...) não é infração penal a conduta do agente que se atribui falsa identidade para escapar da ação policial, evitando sua prisão. Está, em verdade, buscando fugir ao cerceamento da sua liberdade. Ora, se a lei permite que a pessoa já presa possa fugir, sem emprego de violência, considerando isso fato atípico, é natural que a atribuição de falsa identidade para atingir o mesmo fim também não possa ser assim considerada. Não abrange, no entanto, o momento de qualificação, seja na polícia, seja em juízo, o direito de silenciar ou mentir que possui o acusado não envolve essa fase do interrogatório".

Por fim, também incidia na conduta prevista no art. 309 do C.T.B. Como se sabe, para a caracterização do crime de trânsito pelo qual o réu foi denunciado, exige-se que o agente esteja na condução do veículo automotor, sem a devida habilitação e cause perigo de dano. Trata-se de perigo concreto, de modo que inexistente a situação de perigo, o fato é atípico, restando apenas a infração administrativa (art. 162, inc. I, do CTB).

No caso em tela, há menção na denúncia de que o réu não possuía os documentos exigidos para a condução veicular, além de relatos que comprovam que ele dirigia o carro de forma errática e perigosa, inclusive se aproveitando do contrafluxo. Fugiu das viaturas policiais, em alta velocidade, por diversas ruas, atravessando alguns bairros, até que colidiu com um muro, acidentando-se, o que permitiu sua abordagem.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada as práticas imputadas ao acusado nos exatos moldes dos artigos 157, caput, e artigo 307, ambos do Código Penal e artigo 309 da Lei 9.503/97, todos os crimes na forma do artigo 69. Sendo a condenação medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo as penas 1/6 acima dos mínimos legais, tendo em vista que o réu ainda cumpria pena pelo quando do cometimento do novo delito, além de possuir maus antecedentes tendo em vista o processo n. 7001366-55.2010.8.26.0405.

Na segunda fase, em que pese, o réu é reincidente por condenação pelo processo nº. 0026635-19.2010.8.26.0050; assim, majoro as reprimendas em 1/6. Não reconheço a agravante da calamidade pública, por entender que não está vinculada às condutas perpetradas pelo acusado.

Na terceira fase, nada a considerar, totalizando as penas de:

A) 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para o roubo;

B) 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, para a falsa identidade;

C) 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, para a direção perigosa.

Considerando a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis o regime de cumprimento de pena deverá ser o fechado para o delito apenado com reclusão e o semiaberto para o apenado com detenção.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOSE CARLOS MARQUES DE ANDRADE, como incurso nos artigos 157, §2º-A, I e artigo 307, ambos do Código Penal e artigo 309 da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso, e 01 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

ERIKA FERNANDES  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA